

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3978/2530

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธรณ กิจ
จำกัด

บริษัท นิติ สิทธิ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 96

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

ผู้แทนโจทก์แจ้งต่อพนักงานตำรวจว่า "จึงให้ผู้แจ้งมา ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับ บริษัทนิติสิทธิ จำกัด โดยนายวรนิติสงสวัสดิ์และนายสิทธิพงษ์สุขะวิมลภท ทั้งทาง นิติบุคคลและส่วนตัว ขอให้ออกเช็คโดยมีเจตนาให้มีการใช้เงินตามเช็คจนคดีถึงที่สุด แต่ผู้แจ้งขอรับเช็คดังกล่าวไปดำเนินการอีกทางหนึ่งก่อน ยังไม่มอบคดีให้ พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแต่อย่างใด" คำของผู้แทนโจทก์ที่ว่ายังไม่มอบคดีให้ พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแต่อย่างใดนั้นไม่ต้องกับลักษณะการร้องทุกข์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(7) คำแจ้งความดังกล่าวจึงไม่ เป็นการร้องทุกข์ โจทก์ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้ เช็ค ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้เมื่อพ้นกำหนด 3 เดือน นับแต่รู้เรื่องความ ผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดโดยมิได้ร้องทุกข์กล่าวโทษจำเลยไว้ คดีโจทก์จึงขาดอายุ ความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วเห็นว่าคดีขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาว่า ที่โจทก์ไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนในวันที่ 21 สิงหาคม 2527 เป็นการร้องทุกข์ตามกฎหมายหรือไม่ ข้อความตายสำเนาภาพถ่ายเอกสารหมายเลข จ.7 ที่ผู้แทนโจทก์ไปแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจมีว่า "จึงให้ผู้แจ้งมาร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบริษัทนิติสิทธิ์ จำกัด โดยนายวรนิติสงสวัสดิ์ และนายสิทธิพงษ์ สุขะวิมลภักทังทางนิติบุคคลและส่วนตัว ข้อหาออกเช็คโดยมีเจตนาให้มีการใช้เงินตามเช็คจนคดีถึงที่สุด แต่ผู้แจ้งขอรับเช็คดังกล่าวไปดำเนินการอีกทางหนึ่งก่อนยังไม่มอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีให้แต่อย่างใด" คำของผู้แทนโจทก์ที่ว่ายังไม่มอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแต่อย่างใดนั้น ไม่ตรงกับลักษณะการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(7) ซึ่งระบุว่า การกล่าวหาว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ ดังนั้นคำแจ้งความของผู้แทนโจทก์จึงไม่เป็นการร้องทุกข์คดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเป็นความผิดอันยอมความกันได้ ซึ่งต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 คดีนี้โจทก์รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2527 แต่มิได้ร้องทุกข์กล่าวโทษจำเลยไว้และมาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2528 คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เนลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ